

Судья 1-ой инстанции: фио

УИД 77RS0034-02-2024-004015-22

Дело № 33-18864/26

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

адрес

28 апреля 2026 года

Полный текст апелляционного определения изготовлен 3 июля 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего Лемагиной И.Б.,

судей фио, фио,

при помощнике судьи фио,

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи фио гражданское дело № 2-10967/2024 по апелляционной жалобе истцов фио, Змиевской С.А., фио, Алишовой О.В., фио, Плакатиной Т.П. в лице представителя по доверенности фио (с учетом дополнений к ней) на решение Щербинского районного суда адрес от 26 ноября 2024 года, которым постановлено:

Исковые требования Мухина Романа Борисовича, Змиевской Светланы Анатольевны, фио, Алишовой Ольги Валерьевны, Чернова Сергея Александровича, Плакатиной Татьяны Павловны к СНТ «Европейская долина-2» о признании решений общих собраний членов СНТ «Европейская долина-2» ничтожными – оставить без удовлетворения,

УСТАНОВИЛА:

Мухин Р.Б., Змиевская С.А., фио, фио, Чернов С.А., фио обратились в суд с иском к СНТ «Европейская долина-2», в котором просили признать недействительными в силу ничтожности Решения общего собрания членов СНТ «Европейская долина-2», оформленных Протоколом № 08/08-23 от 08.08.2023; признать недействительными в силу ничтожности Решения общего собрания членов СНТ «Европейская долина-2», на основании которых в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН № 2237708990737 от 28.09.2023; признать недействительными в силу ничтожности Решения общего собрания членов СНТ «Европейская долина-2», на основании которых в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН № 2237709526613 от 12.10.2023; признать недействительными в силу ничтожности Решения общего собрания членов СНТ «Европейская долина-2», на основании которых в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН № 2237711213958 от 17.11.2023; признать недействительными в силу ничтожности Решения общего собрания членов СНТ «Европейская долина-2», на основании которых в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН № 2237711650185 от 24.11.2023; признать недействительными в силу ничтожности Решения общего собрания членов СНТ «Европейская долина-2», на основании которых в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН № 2247700412826 от 17.01.2024.

В обоснование своих требований истцы указали на, что в конце августа 2023 года им стало известно о том, что якобы проведено общее собрание членов СНТ «Европейская долина-2» и принято решение, оформленное Протоколом № 08/08-23 от 08.08.2023 о назначении на должность руководителя СНТ «Европейская долина-2» фио Вышеуказанными решениями регистрирующего органа внесены изменения в ЕГРЮЛ о назначении единоличным исполнительным органом СНТ «Европейская долина-2» фио Все указанные действия совершены группой лиц (во главе фио), не являющихся членами СНТ «Европейская долина-2», с противоправной целью – завладеть корпоративным контролем в указанном юридическом лице, а также получить доступ к денежным средствам жителей адрес долина-

2», уплачивающих членские взносы за услуги СНТ по управлению и содержанию имуществом общего пользования.

В период времени с 1 августа 2023 года по настоящее время в СНТ «Европейская долина-2» не проводилось общих собраний членов с повесткой дня: Об избрании Председателем Товарищества фео и о смене юридического адреса СНТ «Европейская долина-2».

Истцы являются собственниками земельных участков в границах СНТ «Европейская долина-2», членами СНТ «Европейская долина-2», часть из них избрана в установленном законом порядке в Правление и Ревизионную комиссию СНТ «Европейская долина-2».

Оспариваемые решения общих собраний истцы считают ничтожными в связи с тем, что фео не мог быть назначен Председателем СНТ «Европейская долина-2», поскольку не является членом СНТ; указанные собрания фактически не проводились, об их проведении никто не уведомлялся; решением общего собрания членов адрес от 10.06.2023 полномочия фео как Председателя СНТ «Европейская долина-2» были прекращены, решением Щербинского районного суда адрес от 20.12.2023 в удовлетворении исковых требований фео о признании данного решения собрания недействительным отказано.

Представитель истцов в судебное заседание суда первой инстанции явился, исковые требования поддержал.

Представители ответчика в судебное заседание суда первой инстанции явились, исковые требования не признали.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание суда первой инстанции не явились.

Суд постановил вышеуказанное решение, об отмене которого, как незаконного и необоснованного, просят истцы по доводам апелляционной жалобы.

Проверив материалы дела, разрешив вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, выслушав истца фео, представителя истцов, представителя ответчика СНТ «Европейская долина-2», представителя третьего лица фео, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 19 декабря 2003 года решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ).

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Данным требованиям закона решение суда первой инстанции соответствует в полном объеме.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 217-ФЗ) собственники садовых земельных участков или огородных земельных участков, а также

граждане, желающие приобрести такие участки в соответствии с земельным законодательством, могут создавать соответственно садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Собственники садовых земельных участков или огородных земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, вправе создать лишь одно садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество для управления имуществом общего пользования, расположенным в границах данной территории садоводства или огородничества.

В силу ч. 1 ст. 4.1. Закона № 217-ФЗ в состав территории садоводства или огородничества входят садовые земельные участки или огородные земельные участки, а также земельные участки общего назначения.

Согласно ст. 5 Закона № 217-ФЗ ведение садоводства или огородничества на садовых земельных участках или огородных земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, без участия в товариществе может осуществляться собственниками или в случаях, установленных [частью 11 статьи 12](#) настоящего Федерального закона, правообладателями садовых или огородных земельных участков, не являющимися членами товарищества. (ч. 1).

Лица, указанные в [части 1](#) настоящей статьи, вправе использовать имущество общего пользования, расположенное в границах территории садоводства или огородничества, на равных условиях и в объеме, установленном для членов товарищества (ч. 2.)

Лица, указанные в [части 1](#) настоящей статьи, обязаны вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом в порядке, установленном настоящим Федеральным [законом](#) для уплаты взносов членами товарищества (ч. 3)

Суммарный ежегодный размер платы, предусмотренной [частью 3](#) настоящей статьи, устанавливается в размере, равном суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов члена товарищества, рассчитанных в соответствии с настоящим Федеральным [законом](#) и уставом товарищества (ч. 4)

В случае невнесения платы, предусмотренной [частью 3](#) настоящей статьи, данная плата взыскивается товариществом в судебном порядке (ч. 5)

Лица, указанные в [части 1](#) настоящей статьи, вправе принимать участие в общем собрании членов товарищества. По вопросам, указанным в [пунктах 4 - 6.1, 21, 22 и 24 части 1](#) и [части 29 статьи 17](#) настоящего Федерального закона, лица, указанные в [части 1](#) настоящей статьи, вправе принимать участие в голосовании при принятии по указанным вопросам решений общим собранием членов товарищества. По иным вопросам повестки общего собрания членов товарищества лица, указанные в [части 1](#) настоящей статьи, в голосовании при принятии решения общим собранием членов товарищества участия не принимают (ч. 6).

В соответствии с п. 2 ст. 181.1. Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые решение собрания направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании (участников юридического лица, собственников, кредиторов при банкротстве и других - участников гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений.

В силу п. 1 ст. 181.3. ГК РФ решение собрания недействительно по основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение).

Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно.

Согласно ст. 181.4 ГК РФ решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если:

- 1) допущено существенное нарушение порядка принятия решения о проведении, порядка подготовки и проведения заседания общего собрания или заочного голосования участников общества, а также порядка принятия решений общего собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания;
- 2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия;
- 3) допущено нарушение равенства прав участников гражданско-правового сообщества при проведении заседания общего собрания или заочного голосования;
- 4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола ([пункт 3 статьи 181.2](#)).

Решение собрания не может быть признано судом недействительным по основаниям, связанным с нарушением порядка принятия решения, если оно подтверждено последующим решением собрания, принятым в установленном порядке до вынесения решения суда.

Решение собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего гражданско-правового сообщества, не принимавший участия в заседании или заочном голосовании либо голосовавший против принятия оспариваемого решения.

Согласно ст. 181.5. ГК РФ если иное не предусмотрено законом, решение собрания [ничтожно](#) в случае, если оно:

- 1) принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании приняли участие все участники соответствующего гражданско-правового сообщества;
- 2) принято при отсутствии необходимого кворума;
- 3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания;
- 4) противоречит [основам](#) правопорядка или нравственности.

Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что истцами оспариваются решения, принятые общими собраниями членов СНТ «Европейская долина-2», на основании которых были внесены изменения в ЕГРЮЛ о назначении единоличным исполнительным органом СНТ «Европейская долина-2» фео

Между тем, истцами в материалы дела не представлены доказательства того, что они являются членами СНТ «Европейская долина-2», не представлены членские книжки либо решения уполномоченных органов ответчика о принятии их в члены СНТ «Европейская долина-2».

Мухин Р.Б., Змиевская С.А. ранее уже обращались в суды с исками о признании недействительными решений общих собраний ответчика, в удовлетворении которых им было отказано в связи с отсутствием доказательств членства с указанным товариществе.

Как установлено, решением Щербинского районного суда адрес от 23.04.2024 по делу № 2-757/2024, в материалы дела представлены заявления истцов о вступлении в состав членов СНТ «Европейская долина-2», а также протокол № 4/22 внеочередного собрания членов СНТ «Европейская долина-2» от 29.05.2022, согласно которому в состав членов СНТ «Европейская долина-2» были приняты граждане, подавшие заявление о вступлении в членство согласно «Списку кандидатов на прием в члены товарищества». Данный список является приложением № 4 к протоколу № 4/22 (указано в п. 1 протокола). В списке действительно значатся фео, Мухин Р.Б. и Змиевская С.А. Однако данный протокол был заверен подписями следующих лиц: фео (по доверенности от фео), Змиевской С.А., фео, фео, фео

Троицким районным судом адрес 29.08.2022 по гражданскому делу № 2-1859/2022 вынесено решение, которым иски были удовлетворены в полном объеме, признаны недействительными в силу ничтожности решения внеочередного общего собрания участников СНТ «Европейская долина-2» от 17.03.2022, оформленные протоколом № 1/22 от 17.03.2022; признана несостоявшаяся реорганизация СНТ «Европейская долина-2», восстановлено ДНТ «Европейская Долина-2» и прекращено СНТ «Европейская долина-2»; признано недействительным и отменено решение Межрайонной ИФНС России № 46 по адрес от 28.03.2022, на основании которого была внесена запись в ЕГРЮЛ.

Указанное решение вступило в законную силу и являлось основанием для внесения изменений в ЕГРЮЛ от 05.05.2023.

Таким образом, все решения СНТ «Европейская долина-2» признаны недействительными, в связи с их принятием неуполномоченным лицом, на что указано в решении Троицкого районного суда адрес от 29.08.2022 по гражданскому делу № 2-1859/2022.

Кроме того, решением Троицкого районного суда адрес от 22.11.2023 по гражданскому делу № 2-1761/2023 Змиевской С.А. отказано в удовлетворении требований о признании ничтожным решения единственного участника ДНП в связи с тем, что она не доказала свое членство в товариществе.

Таким образом, в решении Щербинского районного суда адрес от 23.04.2024 по делу № 2-757/2024 суд установил, что у истцов отсутствуют предусмотренные п. 3 ст. 181.4 ГК РФ правовые основания оспаривать решение, оформленное протоколом № 05/07-23 от 05.07.2023, так как истцы не представили доказательств того, что они являются членами гражданско-правового сообщества, которое принимало оспариваемые решения.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

В материалы дела не представлены доказательства того, что после указанной даты истцы были приняты в члены товарищества.

Согласно ч. 6 ст. 5 Закона № 217-ФЗ собственники и правообладатели садовых или огородных земельных участков, не являющимися членами товарищества, не вправе принимать участие в голосовании на общем собрании по вопросам избрания органов товарищества и досрочного прекращения их полномочий, внесения изменений в устав общества.

При таких обстоятельствах, руководствуясь приведенными правовыми нормами, принимая во внимание установление судом факта отсутствия у истцов полномочий на оспаривание решений общих собраний членов ответчика, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Проверив дело с учетом требований ст. 327.1 ГПК РФ, судебная коллегия считает, что судом все юридические значимые обстоятельства по делу определены верно, выводы суда, изложенные в решении, соответствуют собранным по делу доказательствам, нормам материального права, регулирующим спорные правоотношения.

Доводы апелляционной жалобы о том, что истцы являются членами СНТ «Европейская Долина-2» были предметом подробного исследования суда первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку, изложенную в оспариваемом судебном решении, не согласиться с которой у судебной коллегии оснований не имеется. В решении суда отражены указанные истцами в подтверждение своей позиции доводы, которые судом проверены и

обоснованно отклонены. Кроме того, решение Щербинского районного суда адрес от 23.04.2024 вступило в законную силу 22.07.2025.

Нарушений норм процессуального и материального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

С учетом изложенного, судебная коллегия полагает, что решение суда является законным и обоснованным, оснований к его отмене или изменению по доводам апелляционной жалобы не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Щербинского районного суда адрес от 26 ноября 2024 года оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи:

Судья 1-ой инстанции: фио

УИД 77RS0034-02-2024-004015-22
Дело № 33-18864/26

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

адрес

28 апреля 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего Лемагиной И.Б.,

судей фио, фио,

при помощнике судьи фио,

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи фио гражданское дело № 2-10967/2024 по апелляционной жалобе истцов фио, Змиевской С.А., фио, Алишовой О.В., фио, Плакатиной Т.П. в лице представителя по доверенности фио (с учетом дополнений к ней) на решение Щербинского районного суда адрес от 26 ноября 2024 года,

Руководствуясь ст.ст. 193, 328, 329 ГПК РФ,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Щербинского районного суда адрес от 26 ноября 2024 года оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: